

0016295-89.2018.8.26.0032

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... furto simples e qualificado, roubo majorado, medidas protetivas de urgência, resistência, desobediência, dentre outros, sendo que em alguns casos o réu somente não foi condenado em razão da extinção de sua punibilidade pela decadência ou prescrição. Também verifico que o acusado possui condenação confirmada em 2ª Instância pela prática de roubo majorado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

FORO DE ARAÇATUBA

1ª Vara das execuções criminais e
anexo do JÚRI

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Vila São Paulo, Araçatuba/SP

Fone: (18) 3623-5710 - Ramal 257 - E-mail: aracetubajuri@tjstj.jus.br

Sentença | Plenário do Júri | Autos nº 0016295-89.2018.8.26.0032 | Lauda de
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016295-89.2018.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 39/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Araçatuba, 9095/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9108/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9118/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9144/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9159/2018 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Gonçalves de Oliveira Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

SILVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", artigo 121, "caput", e artigo 155, "caput", na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal porque, segundo

consta na denúncia, em agosto do ano de 2018, neste município e comarca de Araçatuba/SP, o réu adquiriu, em proveito próprio, o revólver da marca Taurus, calibre 38, número de série MF798035, coisa que sabia ser produto de crime, tendo em vista que a referida arma é produto de roubo na cidade de Birigui/SP.

Consta também que, no dia 29 de agosto de 2018, por volta de 06h30min., na Rua José Canova Andrea, nº 61, Bairro Jardim Jussara, neste município e comarca de Araçatuba/SP, o réu, mediante disparos de arma de fogo, matou Ademir Dias de Aragão, conforme laudos necroscópicos de fls. 101/104 e 601/604.

Consta, por fim, que no mesmo contexto fático e logo após, o réu subtraiu, para si, coisas alheias móveis da vítima Ademir Dias de Aragão, consistentes em 01 (um) aparelho celular Sony Xperia, de cor cinza, 01 (uma) carteira de cor preta, contendo habilitação e cartões de crédito da vítima, além da quantia de R\$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais) em dinheiro.

No mais, fica mantido o relatório de fls. 1.035/1.036.

Nesta oportunidade, o réu foi julgado pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Fundamento com base nos quesitos respondidos pelos Jurados (quesitos anexos).

1ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que em 29 de agosto de 2018, por volta de 06h30min., na Rua José Canova Andrea, nº 61, Bairro Jardim Jussara, neste município e comarca de Araçatuba/SP, a vítima Ademir Dias de Aragão foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas nos laudos de exame necroscópicos de fls. 101/104 e 601/604, que foram a causa efetiva de sua morte, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo que provocou a morte da vítima, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o acusado.

2ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que em agosto do ano de 2018, neste município e comarca de Araçatuba/SP, foi adquirido o revólver da marca Taurus, calibre 38, número de série MF798035, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado adquiriu, em proveito próprio, a arma de fogo descrita no 1º quesito, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o acusado.

3ª Série:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que

em 29 de agosto de 2018, logo após às 06h30min., na Rua José Canova Andrea, nº 61, Bairro Jardim Jussara, neste município e comarca de Araçatuba/SP, houve a subtração de coisas móveis pertencentes à vítima Ademir Dias de Aragão, consistentes em 01 (um) aparelho celular Sony Xperia, de cor cinza, 01 (uma) carteira de cor preta, contendo habilitação e cartões de crédito, além da quantia de R\$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, ou seja, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o acusado subtraiu, para si, os objetos descritos no 1º quesito, isto é, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores jurados, por maioria, NÃO absolveram o acusado.

Desta feita, reconhecido pelos senhores jurados que o réu cometeu os crimes descritos no artigo 121, "caput", artigo 180, "caput" e artigo 155, "caput", todos do Código Penal.

Atendendo à soberana decisão dos senhores jurados, passo a dosar a pena do acusado, o que faço nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao delito previsto no artigo 121, "caput", do Código Penal.

1) Analisando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 563/564 e 919/939). Observa-se o acusado possui vários apontamentos em sua folha de antecedentes, pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal de natureza leve e no âmbito da violência doméstica, dano simples e qualificado, furto simples e qualificado, roubo majorado, medidas protetivas de urgência, resistência, desobediência, dentre outros, sendo que em alguns casos o réu somente não foi condenado em razão da extinção de sua punibilidade pela decadência ou prescrição. Também verifico que o acusado possui condenação confirmada em 2ª Instância pela prática de roubo majorado, aguardando apenas o trânsito em julgado (cf. consulta realizada no site do E. TJ/SP – processo nº 0034490-27.2005.8.26.0114 – fls. 563/564), o que caracterizaria, no entendimento deste julgador, má conduta social e personalidade desvirtuada.

Contudo, de acordo com a Súmula nº 444 do C. Superior Tribunal de Justiça, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.". De igual modo, no recente julgamento do REsp nº 1.794.854/DF, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.077), o C. STJ fixou a tese de que a existência de condenações anteriores não serve para fundamentar o aumento da pena-base nos vetores da conduta social e da personalidade do agente. Nesse sentido, por analogia, não é possível a exasperação da pena-base em razão dos vários apontamentos que o acusado possui em sua extensa folha de antecedentes.

Com efeito, nada há a valorar acerca da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime já foram considerados para a configuração da figura simples do delito, não podendo ser valorados nesta fase. A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Por tais parâmetros, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

2) Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, por conta da condenação judicial de fls. 936/937 (autos nº 3003775-14.2013.8.26.0358). Com efeito, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão.

3) Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torna definitiva a pena acima estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto ao delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

1) Analisando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 563/564 e 919/939), conforme anteriormente exposto. Contudo, a culpabilidade do acusado, conceituada como o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuada, levando-se em conta que o objeto de origem ilícita era uma arma de fogo de numeração suprimida e municiada com cartuchos íntegros (fls. 09/10, 16/17, 21/22 e 89/90). É patente que não podem ser tratados com a mesma pena quem pratica receptação de pequenos objetos com quem compra uma "arma de fogo", que se submete a rígido controle por parte das autoridades públicas, o qual foi burlado com a conduta criminosa. Registre-se, ainda, que aludida arma é produto de roubo, na cidade de Birigui/SP em 05/03/2012 (fls. 179/182), evidenciando maior ousadia e elevado grau de reprovabilidade que extrapola a própria conduta tipificada.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECEPÇÃO. DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RECEPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. (...) II - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. III - In casu, o aumento da pena-base mostra-se, de fato, fundamentado, pois a receptação de arma de fogo com numeração íntegra, que fora roubada de policial militar, evidencia um elevado grau de reprovabilidade que extrapola a própria conduta tipificada. Assim, o acórdão da origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, pois tal circunstância ultrapassa o previsto no tipo penal, não havendo tampouco desproporcionalidade no acréscimo. (...) Agravo regimental desprovido. Desclassificação da conduta, de ofício, para porte de munição de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria." (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.809.208/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020, g.n.).

Por tais parâmetros, fixo a pena-base em 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal, resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

2) Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, por conta da condenação judicial de fls. 936/937 (autos nº 3003775-14.2013.8.26.0358). Com efeito, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a reprimenda em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 17 (dezesete) dias-multa.

3) Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torna definitiva a pena acima estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de

reclusão e multa no valor de 17 (dezesete) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal.

1) Analisando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta condenações criminais aptas a gerarem maus antecedentes (fls. 563/564 e 919/939), conforme anteriormente exposto. Com efeito, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

2) Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, por conta da condenação judicial de fls. 936/937 (autos nº 3003775-14.2013.8.26.0358). Com efeito, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa.

3) Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa.

Por fim, aplica-se ao presente caso o concurso material de crimes, uma vez que se trata de infrações penais autônomas, com objetos jurídicos diversos, nos termos do que prevê o artigo 69 do Código Penal, razão pela qual as penas fixadas devem ser somadas, resultando a reprimenda final em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa no valor de 28 (vinte e oito) dias-multa.

O réu cumprirá a reprimenda em regime inicial fechado, pois a quantidade de pena imposta recomenda tal fixação (artigo 33, § 2º, alínea "a" e § 3º, do Código Penal).

Tendo em vista a reincidência, o montante da pena imposta e o crime de homicídio ter sido praticado com violência contra a pessoa, inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, ante a vedação expressa do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal. Também não é cabível a suspensão condicional da pena (sursis), considerando a reincidência e o fato de a pena final ter exasperado dois anos, nos termos do artigo 77, "caput", e inciso I, do Código Penal.

Por fim, também incabível em sede de sentença condenatória a aplicação da Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração e progressão do sentenciado para regime mais benéfico, porquanto não se têm nos autos informações aptas a embasar decisão segura a respeito da real situação carcerária do condenado, impedindo a análise do requisito subjetivo. E, com a prolação da presente sentença, a detração já poderá ser requerida perante o juízo da execução, mesmo se tratando de guia de recolhimento provisória, conforme será determinada a expedição.

DECIDO.

Ante o exposto, em obediência ao soberano veredicto dos Senhores Jurados, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público e CONDENO o acusado SILVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa no valor de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 180, "caput", artigo 121, "caput", e artigo 155, "caput", na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo no cárcere, sendo que nesta data foi condenado à pena privativa de liberdade e nada alterou as circunstâncias que ensejaram a segregação cautelar. Continuam presentes, pois, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, para garantir que o réu não fuja, tendo em vista que ficou foragido durante parte da instrução processual, bem como a pena aplicada se deu em regime inicial fechado. Por fim, há de se assegurar a garantia da ordem pública, ante o risco de reincidência e a gravidade dos crimes praticados.

Serve a presente sentença como ofício de recomendação a ser encaminhado ao estabelecimento prisional onde o réu se encontra preso. Expeça-se guia de recolhimento provisória/definitiva.

Publicada em Plenário, saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Araçatuba, 30 de março de 2022.

DANILO BRAIT
Juiz Presidente
do Tribunal do Júri

Dr. Promotor de Justiça:

Dr. Defensor:

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA